HỌC VIỆN TƯ PHÁP

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ K18.1 TJCN HCM

Môn thi: Kỹ năng tranh tụng các vụ việc dân sự - Phần cơ bản

Thời gian: 180 phút (Đã thi Miền Nam ngày 6/5/2018)

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

Theo lời trình bày của chị Nguyễn Thị M ngày 20/5/2017: Chị và Anh Lê Văn H kết hôn từ tháng 3 năm 1998. Năm 2005 anh H đi làm ăn tại Nga. Đến năm 2008 anh H trở về Việt Nam. Vợ chồng chung sống với nhau một thời gian thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn do vợ chồng tính tình không hợp. Ngoài ra, anh H còn nghi ngờ chị ngoại tình nên có nhiều lần đánh đập chị. Vợ chồng chị sinh được hai con chung là Lê Hào Hùng và Lê Hoa Hồng. Về tài sản, chị và anh H có một số tài sản chung là ti vi, tủ lạnh, xe máy, máy giặt và một số tài sản lặt vặt khác. Về nhà ở, vợ chồng được Trường đại học cấp cho một căn hộ tập thể có diện tích 42 m². Nay chị thấy tình cảm vợ chồng không còn, chị muốn ly hôn.

Chị M muốn khởi kiện ly hôn với anh H và đề nghị anh (chị) bảo vệ quyền lợi cho chị.

Câu hỏi 1 (2.0 điểm): *Anh (chị) xác định các vấn đề cần làm rõ khi trao đổi với chị M?*

Tình tiết bổ sung

Qua trao đổi, chị M cho biết: chị và anh H kết hôn có đăng ký kết hôn hợp pháp tại Ủy ban nhân dân xã B, huyện T, thành phố H. Hiện vợ chồng chị đang vay của chị Nguyễn Thị Hà số tiền 50.000.000 đồng. Vợ chồng chị đang cư trú tại khu tập thể Trường đại học BK, phố Đ, quận HBT, thành phố H. Chị có nguyện vọng chia tài sản là nhà đất tại khu tập thể Trường đại học BK. Về con, chị muốn được nuôi cả hai con và không yêu cầu anh H phải cấp dưỡng.

Tòa án thụ lý vụ án, tại bản tự khai ngày 12/6/2017 anh H khai: về hôn nhân, con và tài sản đúng như chị M trình bày. Chị M yêu cầu ly hôn anh cũng đồng ý vì mâu thuẫn vợ chồng đã xảy ra từ lâu, vợ chồng đã sống ly thân 05 năm nay không ai quan tâm đến ai. Về con, anh không đồng ý với yêu cầu của chị M, anh yêu cầu được nuôi cháu Nguyễn Hào Hùng, không ai phải cấp dưỡng nuôi con. Về tài sản chung là động sản, anh và chị M sẽ tự thỏa thuận không yêu cầu Tòa án giải quyết. Về nhà, đất, anh không đồng ý với yêu cầu của chị M xác định là tài sản chung vợ chồng vì nhà, đất tại tập thể Trường đại học BK được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở năm 2010 đứng tên anh và chị M nhưng nguồn gốc là do Trường đại học BK phân cho anh vào năm 1996 theo tiêu chuẩn của anh. Năm 2008, anh về nước đem tiền làm ăn tích cóp bên Nga về làm nhà. Vì vậy, anh yêu cầu Tòa án xác định nhà, đất tại khu tập thể Trường đại học BK là tài sản riêng của anh, không phải là tài sản chung vợ chồng.

Câu hỏi 2 (1,5 điểm): *Yêu cầu của anh H có phải là yêu cầu phản tố không? Vì sao?*

Câu hỏi 3 (2.0 điểm): *Anh (chị) hãy xác định các chứng cứ bên nguyên đơn cần thu thập, cung cấp cho Tòa án?*

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn